

CUANDO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO SE TRANSFORMA EN DELITO

Daniel Quesada Artavia
dquesadaa@poder-judicial.go.cr



Conducir un vehículo implica riesgos considerables que pueden ser disminuidos recurriendo a la prudencia y el respeto de la señalización y la Ley de Tránsito; sin embargo, la dinámica propia de la carretera hace que un accidente pueda ocurrir en cualquier instante, ante el mínimo descuido o, incluso, como resultado de las acciones de las demás personas.

Por eso, extremar la prevención se vuelve indispensable, aún más si a este escenario sumamos el hecho de que, bajo ciertas circunstancias, un choque puede llevarnos de enfrentar una multa de tránsito a ser parte de un proceso penal, pues, dependiendo de las lesiones que sufra la parte afectada en el accidente, podríamos estar ante la comisión de un delito, independientemente de que el hecho no resulte en una muerte.

El artículo 128 del Código Penal tipifica la conducta de lesiones culposas, bajo la cual se establece una pena de un año de prisión hasta 100 días multa a quien “por culpa cause a otro lesiones”, una sanción que puede elevarse hasta tres años de cárcel si se comprueba que la persona responsable conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas; además de que se expondría a la inhabilitación para conducir vehículos de todo tipo hasta por tres años.

Adicionalmente, si quien incurre en la conducta delictiva es reincidente, el mínimo de la pena de inhabilitación para la conducción será de tres años y el máximo podrá ser hasta de siete años.

Natalia Villalta Hidalgo, fiscal adjunta de Cartago, explicó que la configuración del delito de lesiones culposas, incluye la atribución de una conducta culposa que acarree lesiones, las cuales se encuentran definidas en la legislación, en términos generales, bajo los siguientes tres rangos:

Lesiones gravísimas: cuando el hecho produzca a la víctima una incapacidad permanente.

Lesiones graves: cuando la consecuencia para la víctima sea la incapacidad por más de un mes o sufra una marca indeleble en el rostro.

Lesiones leves: cuando el hecho produzca a la víctima una incapacidad superior a cinco días e inferior a un mes. “Adicionalmente, para la adecuación de la pena se tiene que tomar en cuenta el grado de culpa que tiene la persona imputada; para lo cual se entraría a analizar también el número de víctimas que ocasionó el accidente y la magnitud del daño que se causó a raíz de los hechos”, pormenorizó la funcionaria.

Investigación

La naturaleza de este tipo de delitos hace que para su investigación sea necesario recurrir a una serie de diligencias que permitan establecer tanto la gravedad de las lesiones que sufrió la persona ofendida, como las circunstancias que mediaron en el evento que tuvo lugar en carretera.

Villalta apuntó que “en el caso de lesiones a causa de un accidente de tránsito, la persona afectada debe someterse a un examen a cargo del Departamento de Medicina Legal, con la advertencia de que si no quiere



realizarse dicha valoración el proceso continuará solo por los daños del accidente, en la jurisdicción de Tránsito; si la persona fue trasladada a un centro médico, solicitaríamos el reporte de la atención y diagnóstico realizados ahí, pero igualmente se requeriría el dictamen médico legal para determinar el grado de incapacidad sufrido”.

Sobre el abordaje de una escena de accidente de este tipo, el oficial de investigación de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Manuel Zúñiga Mondragón, reveló que todos los casos presentan sus particularidades, por lo que el nivel de complejidad que adquiere la causa también puede variar.

“El hecho de tener en el sitio el vehículo implicado nos facilita la investigación; sin embargo, a partir de ello debemos determinar con certeza quién lo conducía, eso va a abrir un abanico de posibilidades. También hay escenarios en los que todas las partes involucradas están consignadas, debido a que, cuando son temas de tránsito, el que llega en primera instancia es el oficial de Tránsito, quien realiza las boletas de citación; este es el primer documento dentro del proceso que tendrá fe pública”, detalló.

La fiscalía agregó que también adquiere relevancia el aporte que puedan hacer personas testigos, quienes contribuirían a “dibujar la escena”, al tiempo que algunos factores externos se vuelven determinantes, “como el clima, si estaba lloviendo la zona, si existía o no iluminación, son aspectos que nos van a venir a demostrar a nivel probatorio si existió una falta al deber de cuidado”, expresó.

Zúñiga indicó que, en ocasiones, la misma complejidad del caso o las gestiones que realicen las partes implicadas demandarán hacer uso de mayores recursos investigativos, como las diligencias de reconstrucción de hechos, las cuales, según afirmó el investigador,

requieren la participación de personal especializado de “Ingeniería Forense, de Imagen y Sonido Forense y peritos, además del juez, fiscal y defensor de la persona imputada”.

Colaboración

Tanto la fiscalía como el oficial del OIJ coinciden en que el que una causa se resuelva o no de forma célere depende en buena parte de la actitud de la persona imputada ante el proceso, ya que la ley le ofrece garantías y alternativas para resolver su situación jurídica.

“Gracias a la experticia que hemos adquirido, muchas veces logramos que las personas colaboren bastante en estos temas, porque en numerosos casos las personas imputadas entienden que se trata de accidentes, por negligencia, por falta al deber de cuidado o simplemente porque se trata de un accidente; eso hace que las personas estén con la mayor disposición de colaborar, lo cual nos facilita abordar el sitio rápido, hacer las diligencias de investigación en campo de forma expedita y eso le va a agilizar al investigador la resolución”, argumentó el funcionario del OIJ.

Por su parte, Villalta reconoció que en el caso de las lesiones culposas es común que se realicen arreglos y las partes se eviten llegar a un juicio. “Suele ocurrir que recurran a una conciliación, especialmente cuando la persona imputada pone a responder una póliza o seguro del vehículo, lo que le permite cancelar determinadas sumas de dinero”, señaló.

La forma en que inician este tipo de causas puede variar, pues en ocasiones se abren cuando un Juzgado de Tránsito traslada los hechos a sede penal al determinar que no califican como una contravención o una falta administrativa, en otros casos las personas afectadas interponen una denuncia y, en menor medida, la apertura se da de manera oficiosa.